

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1407/2535

นาย พล รัตน์ จันทร เทพ
นาย อารมณ หอ วิจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 910, มาตรา 916, มาตรา 989

จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทอันเป็นเช็คผู้ถือมอบให้ ส. ยึดถือไว้เมื่อปี 2516 มีจำเลยที่ 2 สลักหลังโดยไม่ได้ลงวันที่ออกเช็ค ต่อมาปี 2529 ส. จึงนำเช็คพิพาทมาจดวันเดือนปีที่ส่งจ่าย แล้วมอบให้แก่โจทก์หลังจากที่จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทให้แล้วเป็นเวลานานกว่า 13 ปี ดังนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้ยินยอมให้ ส. ทำเช่นนั้นจะถือว่าส. ได้จดวันเดือนปีที่ออกเช็คพิพาทโดยสุจริตหาได้ไม่ โจทก์เป็นทนายความ โจทก์อ้างว่าได้รับเช็คพิพาทมาจาก ส. เป็นค่าว่าความและทราบว่เช็คพิพาทส่งจ่ายตั้งแต่ปี 2516 เมื่อลายมือชื่อและสีของน้ำหมึกที่จดวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเช็คพิพาทแตกต่างจากลายมือชื่อและสีของน้ำหมึกของผู้ส่งจ่ายเห็นได้ชัด โจทก์จะต้องทราบข้อกฎหมายว่าผู้ที่จดวันเดือนปีที่ออกเช็คพิพาทที่ไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายได้จะต้องกระทำโดยสุจริต และจดลงตามวันที่ถูกต้องแท้จริง การที่โจทก์ไม่สงสัยว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่ใครเป็นผู้ส่งจ่าย และผู้จดวันที่ส่งจ่ายเป็นใครนั้นเป็นการปิดปกติวิสัยของโจทก์ซึ่งมีอาชีพทนายความ โจทก์รับเช็คพิพาทจาก ส. ไว้โดยรู้ว่าเป็นเช็คที่จำเลยออกมานานกว่า 10 ปีแล้วย่อมถือว่าโจทก์ไม่สุจริตคบคิดกับ ส. ฉ้อฉลจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คที่จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายจำเลยที่ 2 เป็นผู้สละหลังโดยผู้มีชื่อนำมามอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็ค พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทตามฟ้องมาตั้งแต่ปี 2516 โดยผู้มีชื่อขอยืมไปใช้ชั่วคราวแล้วจะนำมาคืนให้ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้สละหลังเช็คพิพาท ต่อมาผู้มีชื่อโอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ด้วยการคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยทั้งสองโดยกรอกวันเดือนปีที่ส่งจ่ายโดยไม่สุจริต เช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้และขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเชื่อได้ตามพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทให้แก่นางสิริธนาเมื่อปี 2516 ขณะที่จำเลยที่ 1 ติดต่อกับนางสิริธนาเพื่อที่จะกู้เบิกเงินจากธนาคารโดยไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายไว้ ต่อมาเมื่อปี 2529 นางสิริธนาจึงนำเช็คพิพาทมาจดวันเดือนปีที่ส่งจ่ายลงไปแล้วมอบให้แก่โจทก์หลังจากที่จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทให้แล้วเป็นเวลานานกว่า 13 ปี การที่นางสิริธนาจดวันที่ลงในเช็คพิพาทของจำเลย จึงไม่ใช่วันที่ถูกต้องแท้จริง เมื่อไม่ปรากฏจาก

พยานหลักฐานของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ได้ยินยอมให้นางสิริธิดาทำเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ จะถือว่านางสิริธิดาได้จดวันเดือนปีที่ออกเช็คพิพาทโดยสุจริตหาได้ไม่ ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปจึงมีว่านางสิริธิดาได้ออกเช็คพิพาทให้โจทก์ด้วยการคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีอาชีพเป็นทนายความ หากได้รับเช็คพิพาทจากนางสิริธิดาเป็นค่าว่าความจริงโจทก์จะต้องทราบทันทีว่าเช็คพิพาทผู้สั่งจ่ายเช็คมิได้ลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายเอาไว้เพราะทั้งลายมือและสีของน้ำหมึกที่จดวันเดือนปีที่สั่งจ่ายเช็คพิพาทแตกต่างจากลายมือและสีของน้ำหมึกของผู้สั่งจ่ายอย่างเห็นได้ชัดทั้งโจทก์จะต้องทราบข้อกฎหมายว่า ผู้ที่จะจดวันเดือนปีที่ออกเช็คพิพาทที่ไม่ได้ลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายได้จะต้องกระทำโดยสุจริตและจดลงตามวันที่ถูกต้องแท้จริงโดยเฉพาะเช็คพิพาทโจทก์ก็ทราบว่าเช็คที่ได้ออกใช้ตั้งแต่ปี 2516 การที่โจทก์ไม่สงสัยว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่ใครเป็นผู้สั่งจ่ายและผู้จดวันที่สั่งจ่ายเป็นใครนั้น นับว่าเป็นการปิดกั้นวิสัยของโจทก์ซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความอย่างมาก ศาลฎีกาจึงไม่เชื่อว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาจากนางสิริธิดาโดยไม่ทราบว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่นางสิริธิดามาลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายเอง หลังจากที่ได้รับมอบเช็คมาจากจำเลยที่ 1 นานกว่า 13 ปีแล้ว การที่โจทก์รับเช็คพิพาทจากนางสิริธิดาไว้โดยรู้ว่าเป็นเช็คที่จำเลยออกมานานกว่า 10 ปีแล้ว ย่อมถือได้ว่าโจทก์ไม่สุจริตคบคิดกับนางสิริธิดาฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง กรณีเช่นนี้ จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายและสลักหลังเช็คพิพาทจึงหาจำต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ไม่

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(โสภณ จันทรธนะ-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ